

1537192-05.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Laerte Marrone, j.05.10.2021);

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). Preliminares. Inépcia da denúncia. Afastada. Nulidade do Reconhecimento Pessoal. Não configurada. Reconhecimento em harmonia com o restante daprova. Preliminar afastada. Sentença Condenatória. Roubo. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1537192-05.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1537192-05.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2308087/2021 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 15576892 - 54º

D.P. CID. TIRADENTES, 4860/19/249 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 3088/21/354 - 54º

D.P. CID. TIRADENTES, 2308087 - 54º D.P. CID. TIRADENTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GRIGOR FELIPE CAPELANES DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

GRIGOR FELIPE CAPALANES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II c.c. §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia e seu aditamento, no dia 08 de junho de 2019, na Avenida dos Nordestinos, 2000, São Miguel Paulista, São Paulo, agindo em concurso de agentes com um indivíduo desconhecido, subtraiu, para ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em desfavor de Reginaldo Soares Barbosa, o motociclo Honda CG, placas CDR 5977, pertencente à mencionada vítima. Recebida a denúncia e seu aditamento, o acusado, pessoalmente citado (fls. 66 e 183/184), apresentou defesa por escrito e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvida a vítima, duas

testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e realizado o interrogatório do réu.

Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais ou outras preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão ministerial é procedente.

A materialidade delitativa está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 12/19 e 34/35), auto de depósito da res furtiva (fls. 20), além da prova oral.

A autoria também é certa, emergindo da prova vocal produzida judicialmente, sob o crivo do contraditório.

Ouvida em juízo, a vítima declarou que estava voltando para casa, com sua moto, quando a moto dos roubadores emparelhou com a sua. Havia dois indivíduos naquela moto. Um falou "perdeu, perdeu" e o da frente falou "atira nele". Arrancou com sua a moto e caiu no chão. O garupa desembarcou da moto dele e subiu na sua; ambos fugiram cada um em uma moto. Viu arma de fogo na mão do garupa. Eles estavam de capacete, com a viseira fechada. O garupa levantou a viseira quando o depoente caiu no chão, motivo pelo qual deu para ver o rosto dele. Depois de uns 15 ou 20 dias foi informado que a moto foi localizada; foi à delegacia, mas não lembra se fez reconhecimento.

A vítima, ainda, descreveu o indivíduo que o abordou: pardo e com tatuagem na mão esquerda e no pescoço. Levado à sala de reconhecimento, reconheceu o réu como a pessoa que o abordou (o garupa). Disse que as tatuagens, o jeito do corpo e o rosto lhe deram quase certeza (aproximadamente 80% de certeza).

Na fase inquisitiva, o policial militar Eduardo Alex Ferreira declarou: "é policial militar e exercia normalmente suas funções realizando patrulhamento de rotina pelas ruas desta urbe a bordo da Vtr. M-28316, juntamente com seu companheiro de farda SD PM Bustamante, quando pela Avenida Padre Ademar Moreira, altura do nº10, Bairro Cidade Tiradentes, se depararam com dois indivíduos desconhecidos trafegando com uma motocicleta sem emplacamento e ambos sem fazer uso de capacete, sendo que o condutor ao avistara viatura da polícia militar empreendeu maior velocidade, razão pela iniciaram breve acompanhamento, já que alguns metros a frente o indivíduo que conduzia a motocicleta veio a perder o controle de direção do motociclo, ocasionando a queda de ambos. Sem demora, os milicianos se aproximaram, desembarcaram da viatura policial objetivando abordar a dupla, no entanto, o indivíduo que conduzia a motocicleta conseguiu fugir a pé e não foi mais encontrado, homiziando-se, enquanto que o indivíduo que estava na garupa, o agora identificado como Grigor Felipe Capelanes da Silva, foi rapidamente abordado no endereço acima em epígrafe. Em revista pessoal no indivíduo de prenome Grigor, nada de ilícito foi encontrado. Em revista no motociclo constataram que além de estar sem o seu emplacamento, referido motociclo está com a numeração de chassis e motor suprimidas, no entanto, lograram êxito em localizar uma etiqueta de identificação no quadro da moto com a numeração de chassis, e ao realizarem pesquisa via COPOM através dessa numeração tomaram conhecimento de que aquela Honda/CG 160 Fan deveria ostentar a placa CDR5977, e que a mesma era "produto de roubo" do dia 08/06/19, ocorrido na Avenida Nordestina, circunscrição do 22ºD.P. São Miguel Paulista, conforme RDO nº 3170/2019 elaborado no 44º D.P. Guaianazes. Indagado sobre os fatos ainda no palco da abordagem, Grigor Felipe Capelanes da Silva disse apenas que estava de carona na motocicleta e que esta era conduzida por um amigo de prenome Nicolas, seu amigo de infância, e que desconhecia o procedência da motocicleta. Diante dos fatos conduziram o abordado e a motociclo até esta Distrital para as providências de Polícia Judiciária" (fls. 22).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Gabriel Bustamante Leite.

Em juízo, os depoimentos dos policiais militares se confirmaram.

A testemunha Adriana de Santana Souza disse que o réu é amigo do seu filho. Não presenciou a abordagem. Sua sobrinha viu e avisou a depoente. Acerca dos fatos, somente sabe o que o réu lhe contou.

Luiz Carlos Martins disse que é tatuador, fez a tatuagem no pescoço do réu em 14 de

abril de 2021. Antes disso ele não tinha tatuagens. Indagado sobre registros sobre essa tatuagem, disse que não tem nota fiscal; tem print de conversa com o réu nessa data.

Kelvyn Augusto Santos do Nascimento disse que acompanhou o réu quando ele foi fazer a tatuagem, no dia 14 de abril de 2021. Antes disso ele não tinha tatuagens.

Thaina Bueno Rodrigues, cunhada do réu, foi ouvida sem o compromisso de dizer a verdade, em razão do parentesco. Disse que no dia dos fatos dormiu na casa do Grigor, podendo afirmar que ele não saiu de casa.

Interrogado, o réu negou a acusação. Disse que no dia que foi abordado estava na casa de um amigo jogando videogame e aceitou carona de um amigo chamado Nicolas. Não sabe o sobrenome desse amigo, nem onde ele mora. Estava na rua e esse amigo passou lhe oferecendo carona. Durante o caminho, foi abordado pelos policiais. Nicolas fugiu. Fez a tatuagem em 14 abril do ano de 2021. Participou de reconhecimento na fase policial.

Como se vê, a versão apresentada pelo acusado, afora ser totalmente dissonante, evasiva e lacônica, restou isolada no conjunto probatório, não merecendo maior credibilidade.

O interrogatório, antes de ser meio de prova, compreende mecanismo de autodefesa do réu, o qual dispõe do direito a não autoincriminação, inclusive a mentir acerca dos fatos ocorridos e ao silêncio (art. 186 do CPP).

Padece, enfim, de evidente parcialidade. E a negativa tirada da autodefesa não resiste ao confronto com os demais elementos de convicção e informação amealhados no curso da persecução penal, que formam quadro convincente e bastante para lastrear o édito condenatório em relação aos acusados.

A vítima foi abordada pelo réu e terceiro não identificado que, empunhando arma de fogo, anunciaram o assalto. Ato contínuo, teve sua moto subtraída, a qual foi recuperada passados 15 ou 20 dias do roubo, durante abordagem policial.

Como dito, a vítima reconheceu o réu como sujeito ativo da empreitada criminosa, em reconhecimento pessoal cercado das cautelas estatuídas pelos incisos do art. 226, I e II, do CPP.

A vítima foi levada à sala de reconhecimento, onde o acusado estava com mais dois outras pessoas similares características físicas. Cada um deles carregava uma placa com um número de identificação, o qual era desconhecido previamente pela vítima. Nesse contexto, a vítima apontou com segurança e convicção para o réu.

Não vinga a tese defensiva de que o réu estava em outro local no momento da subtração. Isso porque caberia ao réu, por exemplo, ter arrolado o suposto amigo Nicholas que teria dado carona para ele neste dia a fim de corroborar com sua versão; todavia, não o fez.

Em casos como o presente, envolvendo crimes patrimoniais, há de se atribuir especial realce à palavra da vítima na elucidação dos fatos, uma vez que delitos deste jaez comumente ocorrem na clandestinidade, e não há motivos para acreditar que aquela deseje ver o acusado injusta e indevidamente condenados.

Igualmente, a jurisprudência dos tribunais superiores de há muito consolidou o entendimento de que a palavra dos agentes policiais tem eficácia probatória, desde que não se evidencie o deliberado intuito de prejudicar o réu - em virtude, por exemplo, de alguma inimizade ou perseguição pessoal. Não se patenteou a intenção dos policiais militares em incriminarem gratuitamente o acusado, e o esforço fático não se mostrou faccioso. Pelo contrário.

Mais a mais, os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados com os demais elementos dos autos, e desde que não neutralizados por álibis, têm valor probante relativo, a teor do art. 239 do CPP, e autorizam a condenação. Essa é a lição de MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA e JAYME WALMER DE FREITAS:

Para Mittermayer, indício representa um fato em relação tão precisa com outro fato que, de um, o julgador chega a outro, por conclusão natural. Então, existe a necessidade de que haja na causa dois fatos, um verificado e o outro não provado, e se prova raciocinando do conhecido para o desconhecido. Atinente ao processo criminal, o indício é o fato, circunstância acessória que se prende ao crime principal e que, por isso, concorre para se chegar à conclusão, ou de um indivíduo ter cometido o crime, ou de ter nele participado, ou de ter sido o crime consumado

destaou daquela maneira (ob. cit., p. 496).

É, portanto, uma prova indireta ou crítica, porque a representação do fato a ser provado é construída por intermédio de uma construção lógico-crítica, na acepção do crime; a indireta é aquela que prova fatos circunstanciais que rodeiam o thema probandum, mas permite que o juiz, com esteio no princípio do livre convencimento motivado, raciocine e decida sobre o mérito da infração penal. Os indícios permitem esse raciocínio.

(...)

O indício é um meio de prova, a exemplo das provas diretas, e seu valor é relativo. Uma coleção de indícios concatenados, coerentes e harmonizados com os demais elementos dos autos gera a certeza reclamada para um decreto condenatório. (Código de Processo Penal comentado, São Paulo: Saraiva, 2012, pp.379/381).

Na mesma linha:

Indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado. (MIRABETE, Julio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 10ª edição, Atlas, 2003, p. 617)

Não ignoro, ainda, que os elementos informativos coligidos na senda policial não podem lastrear, por si sós, a responsabilização criminal, nos moldes do art.155 do CPP. Isso não significa, no entanto, que o julgador não possa deles lançar mão para robustecer sua convicção quando forem reproduzidos em juízo ou corroborados por provas produzidas no curso da ação penal, na arena do contraditório. Na precisa colocação de NORBERTO AVENA:

Conforme dispõe o art. 155 do CPP, a liberdade de valoração restringe-se à prova produzida sob o contraditório judicial. Ressalte-se que o referido dispositivo não proibiu o magistrado de utilizar eventuais provas produzidas na fase extrajudicial como elementos de convicção secundários, restringindo, apenas, a possibilidade de serem estes os fundamentos exclusivos do seu convencimento. (Processo Penal 11. ed. Rio de Janeiro:Forense, São Paulo; MÉTODO, 2019, p. 449).

Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 1º, II E IV, DA LEI N.8.137/1990, C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL, E 11 DA LEI N. 8.137/1990. INQUÉRITO POLICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. TRANCAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O inquérito policial é procedimento administrativo instaurado com a finalidade de se colherem elementos de informação acerca de autoria e materialidade de determinado crime, tão somente para o Ministério Público poder dar ou não início à ação penal. 2. Por força de norma prevista no art. 155 do CPP, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva, na qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). O juiz pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual; por isso não se verifica nenhum constrangimento ilegal a que esteja submetido o ora recorrente, ausente, ademais, qualquer prejuízo.(...). 5. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC 47.938/CE, 6ª Turma, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 21.11.2017).

De resto, como bem pontuou o eminente Desembargador Marcelo Gordo, por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 1513588-34.2019.8.26.0228 pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, sob a sua relatoria, “apego fetichista a exigir abundância probatória para além do necessário ao convencimento do Magistrado culminaria com deixar não solucionados um sem número de delitos contra o patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe de testemunhas”.

Portanto, concatenadas as versões da vítima e das testemunhas policiais, bem como o reconhecimento judicial positivo do acusado, a autoria restou indubitosa, não vingando a tese defensiva. Nesse sentido:

"Apelação. Crimes de roubo majorado (concurso de agentes) e corrupção de menores. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Não é o caso de reconhecimento da invalidade do reconhecimento policial. Tampouco a falta de reconhecimento judicial macula o processo. Na realidade, tendo em conta os demais elementos constantes dos autos, a questão relativa ao reconhecimento não é decisiva na definição da autoria. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do acusado pelo crime de roubo. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Ressalvada a opinião do relator, esta Câmara tem entendido que o crime de corrupção de menores é de natureza material, reclamando, para sua configuração, demonstração de que o agente, de qualquer forma, contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do menor, não bastando o simples concurso criminoso com o mesmo. 3. Sanção que comporta redimensionamento. Apelo parcialmente provido." (TJSP, Apelação Criminal nº 1503061-87.2019.8.26.0530, 14ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Laerte Marrone, j. 05.10.2021);

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). Preliminares. Inépcia da denúncia. Afastada. Nulidade do Reconhecimento Pessoal. Não configurada. Reconhecimento em harmonia com o restante da prova. Preliminar afastada. Sentença Condenatória. Roubo. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e da policial. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas corretas. Causas de aumento devidamente constatadas. Roubo praticado em concurso de agentes mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido." (TJSP, Apelação Criminal nº 0009367-66.2015.8.26.0602, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Freddy Lourenço Ruiz Costa, j. 22.02.2022).

O concurso de pessoas restou configurado, incidindo a causa de aumento do art. 157, § 2º, II, do CP. Isso porque o acusado agiu previamente conluiado com outro roubador, sendo irrelevante que este último não tenha sido identificado.

Em que pese a negativa do acusado, a vítima afirmou ter sido surpreendida pelo réu e outro roubador, os quais se utilizaram de arma de fogo no momento da ação delitiva, sendo irrelevante que o instrumento vulnerante não tenha sido apreendido, na medida em que possível confirmar-se seu emprego por outros meios.

Concorrendo duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, o juiz pode limitar-se a uma só majoração, prevalecendo, contudo, a majorante que mais aumenta a reprimenda (art. 68, parágrafo único, do CP).

Como anota CLEBER MASSON, "cuida-se de faculdade judicial. (...) Nada impede, porém, a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena."

(Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120) v. 1 15. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2021, p. 619).

Tenho que devem incidir as duas causas de aumento de pena, de modo a conferir efetividade à inovação trazida pela Lei nº 13.964/2018, que teve por escopo o recrudesimento penal do roubo perpetrado com emprego de arma de fogo, para o qual o legislador previu fração fixa de majoração (2/3), à parte das demais circunstâncias, e sem embargo destas.

Tal posicionamento se coaduna com o princípio da individualização da pena, de vez que leva em consideração todos os aspectos delitivos e evita que se trate igualmente condutas de distintas circunstâncias e reprovabilidades.

Reconhecidas as causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), em um primeiro passo, majorar-se-á a reprimenda em 1/3. O parágrafo em tela estabelece que o juiz poderá elevar a pena de 1/3 até metade, ficando a seu critério, em sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a fração de majoração, sem que haja um critério meramente matemático, ancorado tão somente no número de causas de aumento (Súmula nº 443 do STJ).

À evidência, um roubo praticado em concurso de agentes, impingindo-lhe fundado

temor, tem potencialidade lesiva e reprovabilidade consideravelmente superiores à da figura delitiva em sua forma simples, justificando a majoração no patamar fixado.

Em um segundo passo, impõe-se o sucessivo acréscimo de 2/3, mercê da incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo.

Assim já se pronunciou o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Na derradeira etapa, mantenho o acréscimo de 3/8 (três) oitavos pelas causas de aumento do concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, percentual eleito pela jurisprudência, inclusive desta Colenda Câmara, como o mais adequado ao caso, delito que, à evidência dos autos, não pode receber tratamento semelhante ao singelamente majorado, dada a maior reprovabilidade da conduta e intimidação da vítima, ainda mais nas circunstâncias já descritas, em que havia vários agentes que se valeram de arma de fogo para impingir temor às vítimas, que foram restringidas de sua liberdade de trinta minutos a uma hora (STJ Quinta Turma: HC 121.686/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julg. 05.03.2009, e HC 112.296/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julg. 24.03.2009. Mantenho também o acréscimo de 2/3 (dois terços) pela causa de aumento do emprego de arma de fogo (...). Esta Relatoria perfilha do entendimento de que se impõe a incidência de todas causas de aumento, a fim de que se dê efetividade à inovação legislativa que teve por escopo o recrudesimento penal do roubo perpetrado por emprego de arma de fogo, para o qual o legislador previu percentual fixo de aumento, à parte das demais circunstâncias, e sem prejuízo delas, tanto que previu esta majoração em destaque das demais circunstâncias. Não há, portanto, reparo a ser efetuado no caso concreto. Tal posicionamento, ademais, mais se adequa ao princípio da individualização da pena, uma vez que considera todas as circunstâncias delitivas e evita que se trate igualmente condutas de distintas circunstâncias e reprovabilidade. (Apelação Criminal nº 1501259-97.2019.8.26.0548, 15ª Câmara de Direito Criminal, relª. Desª. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 25.04.2020).

Logo, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e causas de extinção da punibilidade, a responsabilização do acusado é de rigor, ao que passo a dosar individualmente as penas aplicáveis a ele, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (artigos 59 e 68).

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que: a culpabilidade não é exacerbada; o réu não registra antecedentes criminais; os motivos são inerentes ao elemento subjetivo do tipo penal, não merecendo valoração negativa; as circunstâncias e as consequências do crime também são inatas ao tipo penal, no aspecto objetivo, e/ou compreendem majorantes, não comportando avaliação negativa, sob pena de bis in idem; e o comportamento da vítima é circunstância neutra ou favorável. Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda etapa, em que pese a menoridade do réu à época dos fatos, não repercute na pena porque fixada no patamar mínimo. Ademais, ausentes agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição, ao passo que concorrem as causas de aumento do § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal. Assim, procedo a majoração sucessiva das frações de 1/3 e 2/3, conforme explicado na fundamentação acima, fixando a pena em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 21 dias-multa, que torno definitiva.

Ausentes maiores informações sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena corporal diante do quantum de pena fixado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que a fixação de penas alternativas insuficiente para prevenção e reprovação do delito, não sendo recomendável (art. 44, inciso II e § 3º, do CP). Incabível a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu GRIGOR FELIPE CAPELANES DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo

157, §2º, incisos II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal à pena total de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos). O acusado respondeu ao processo em liberdade, ausentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva nesta oportunidade.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (artigo 387, IV, do CPP), dado que não houve pedido expresso da acusação nesse sentido.

Intimem-se a vítima do teor deste julgado (art. 201, § 2º, do CPP).

Com o trânsito em julgado desta sentença: (a) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral dos acusados para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (b) oficie-se ao IIRGD para cadastro dos antecedentes; (c) expeça-se a documentação necessária para a execução das penas. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

São Paulo, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA